



Nr. 290 Kabinettsitzung vom 8. Juni 1922, 16 Uhr

R 43 I/1377, Bl. 3-5

Anwesend: Bauer, Köster, Schmidt, Giesberts, Fehr; StS Hemmer, Joël, von Simson, Bodenstein, Geib, Schroeder, Frhr. von Welser, Lewald; MinDir. Meissner, Müller, von Jonquières, von Maltzan, Brecht; Gesandter Eckardt; MinR Full, von Bornstedt, Kempner; LegR Schmidt-Elskop, von Dirksen; RegR Offermann; für Preußen: Wendorff, von Richter; StS Göhre, Freund; MinDir. Loehrs, Mücke [?]; Protokoll: RegAss. von Stockhausen.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Besetzung der Stellen der von Deutschland zu ernennenden Mitglieder in der gemischten Kommission im Schiedsgericht für Oberschlesien.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: [Einführung des Präsidenten Calonder in Oberschlesien]*
3. *Außerhalb der Tagesordnung [Politische Gefangene in Oberschlesien]*

Außerhalb der Tagesordnung: <3 a) Entwurf eines Gesetzes über die Zusatzklärung zu dem am 15. Mai 1922 in Genf geschlossenen deutsch-polnischen Abkommen über Oberschlesien.

4. *Außerhalb der Tagesordnung [Aufruf an die deutschen Oberschlesier]*
5. *Entwurf eines Schutzgesetzes für die durch die Abtretung der ehemaligen preußischen Teilgebiete Polens betroffenen Schuldner [...]*
6. *Entwurf einer Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr.*
7. *Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmen.*
8. *<Entwurf eines Gesetzes über Kündigungsbeschränkung zugunsten Schwerkriegsbeschädigter.*

1. Besetzung der Stellen der von Deutschland zu ernennenden Mitglieder in der gemischten Kommission im Schiedsgericht für Oberschlesien ¹.

LegRat v. Dirksen trägt vor: Für die Kommission werden die folgenden Mitglieder namhaft gemacht: Landrat Lukaschek, Legationsrat von Moltke; für das Schiedsgericht der Oberlandesgerichtsrat Schneider. Der Staatsvertreter, der außerdem zu bestellen ist, kann nur im Benehmen mit der Preußischen Staatsregierung, die bisher noch keine einschlägigen Beschlüsse gefaßt hat, namhaft gemacht werden.

Staatssekretär Freund bemerkt, daß er namens des Herrn Preußischen Ministers des Innern gegen die vorgeschlagenen Herren keine grundsätzlichen Bedenken einzuwenden hätte. Über die Bestellung des Staatsvertreters wird das Staatsministerium noch beschließen.

Staatssekretär Lewald bittet, Beschluß über die Benennung der Mitglieder tunlichst noch heute zu fassen, da der Bundespräsident Calonder in allernächster Zeit in Oberschlesien erwartet werde und entsprechenden Vorschlägen entgegen sehe ².

Vizekanzler Bauer stellt abschließend fest, daß im Einvernehmen mit der Preußischen Staatsregierung außer dem Landrat Lukaschek, der Legationsrat von Moltke für die gemischte Kommission vorgeschlagen werde, daß das Reichskabinett und die Preußische Staatsregierung den Oberlandesgerichtsrat Schneider als Mitglied des Schiedsgerichts benennen und, daß wegen des Staatsvertreters die Preußische Regierung gebeten wird, möglichst bald endgültig Stellung zu nehmen.

Gleichzeitig bemerkt er, daß mit dieser Neubenennung der Herren die Abberufung der bisher ernannten Herren in der Kommission notwendig geworden sei.

2. Außerhalb der Tagesordnung: [Einführung des Präsidenten Calonder in Oberschlesien]

wird Staatssekretär Lewald vom Reichskabinett beauftragt, den Präsidenten Calonder in Oberschlesien einzuführen ³.

3. Außerhalb der Tagesordnung [Politische Gefangene in Oberschlesien]

trägt der Gesandte Eckardt gewisse Übergabebestimmungen, die die Interalliierte Kommission neu formuliert hätte, vor ⁴. Es handelt sich zunächst um die Frage der politischen Gefangenen in Oberschlesien. Dieselben hätten entweder in Oberschlesien zu verbleiben oder ins besetzte Rheinland

1 In einem Schreiben an den RK vom 31.5.1922 hatte der PrMinPräs. den Landrat Lukaschek und den Grafen Welczek aus Laband für die gemischte Kommission, den Oberlandesgerichtsrat Schneider aus Breslau für das Schiedsgericht vorgeschlagen. Für das Amt des Staatsvertreters habe die pr. Reg. MinR Schlegelberger vorgesehen, der seine Zusage jedoch zurückgezogen habe. Es solle versucht werden, Schlegelberger doch noch zu gewinnen, bevor ein anderer Vorschlag gemacht werden könne (R 43 I/364, Bl. 3-5).

2 Wie der Völkerbundsrat dem RAM mit Schreiben vom 25.5.1922 mitgeteilt hatte, war der schweizer Politiker Felix Calonder zum Präsidenten der gemischten Kommission in Oberschlesien ernannt worden. Er hatte nach anfänglichem Zögern (siehe R 43 I/363, Bl. 47 f.) das Amt angenommen (R 43 I/364, Bl. 63).

3 Einem Telegramm Calonders an Schiffer vom 9.6.1922 zufolge sollte Calonder am 15.9.1922 in Kattowitz eintreffen (R 43 I/364, Bl. 72).

4 Eine dem AA durch von Eckardt am 30.5.1922 zugesandte Verhandlungsniederschrift über die am 18.5.1922 in Oppeln abgehaltene Besprechung zwischen dem deutschen und dem polnischen Bevollmächtigten für die Übernahme des oberschlesischen Abstimmungsgebietes vermerkt zum Tagesordnungspunkt „Gerichtswesen“: „Der größte Teil der in dem Entwurf [der Bestimmungen für die Übergabe der an Deutschland und Polen aus der Verwaltung durch die Interalliierte Kommission fallenden Gebiete] enthaltenen Bestimmungen über das Gerichtswesen ist bereits enthalten in den zwischen den deutschen und polnischen Sonderbeauftragten in Kattowitz am 12. April 1922 abgeschlossenen Abkommen, betreffend die Überleitung der Rechtspflege im oberschlesischen Abstimmungsgebiet [siehe Dok. Nr. 274, P. 3]. Eine Wiederholung der sämtlichen Bestimmungen ist nicht erforderlich und würde nur Verwirrung stiften. [...] Hinsichtlich der Gefangenen soll nur bestimmt werden, daß sie gleichzeitig mit den Gebäuden, in denen sie untergebracht sind, der Deutschen oder Polnischen Regierung übergeben werden.“ (R 43 I/364, Bl. 50, 55-57).

abgeführt werden müssen. Er persönlich hätte die Auffassung, daß man dafür eintreten müsse, daß dieselben in Oberschlesien verbleiben könnten. Allzu schroffes Entgegentreten gegen die Wünsche der Interalliierten Kommission sei nicht geboten, da sonst Gefahr bestände, daß die politischen Gefangenen außerhalb Deutschlands verbracht würden.

Ferner handelt es sich um die Überleitung der bei den interalliierten Gerichten schwebenden Strafverfahren auf die deutschen und polnischen Gerichte.

<Staatssekretär Joël führte aus, daß die Anwendung des Gesetzes betreffend die Überleitung der Rechtspflege im oberschlesischen Abstimmungsgebiet, auf die Durchführung der dem ungesetzlichen Sondergericht der Interalliierten Kommission anhängig gewordenen Strafsachen und insbesondere auf den Strafvollzug aus den Urteilen dieses Gerichts vom Rechtsstandpunkt aus nicht unbedenklich sei. Jedenfalls sei es aber politisch nicht ratsam, daß die Reichsregierung im Verordnungswege Maßnahmen zur Durchführung der Urteile des Sondergerichts treffe; eine Beschlußfassung der gesetzgebenden Körperschaft über die Frage sei vorzuziehen. Weiter empfehle es sich, daß in einem mit der Interalliierten Kommission abzuschließenden Verträge, dessen Ratifikation zweckmäßig vorzubehalten sei, etwa bestimmt würde, daß die Urteile und Entscheidungen des interalliierten Sondergerichts wie Urteile und Entscheidungen eines deutschen Gerichts behandelt werden sollten; daraus würden in der Praxis dann die notwendigen Folgerungen für die Behandlung von Wiederaufnahmeanträgen, von Einwendungen gegen die Zulässigkeit Strafvollstreckung usw. unschwer gezogen werden können. Die Ausübung des Gnadenrechts könne, falls eine solche Bestimmung nicht zu umgehen sei, vielleicht an die Zustimmung des Reichspräsidenten und einer neutralen Stelle geknüpft werden.

Das Kabinett trat diesen Darlegungen – insbesondere auch bzgl. der Notwendigkeit des Vorbehalts der Ratifikation des zu schließenden Abkommens – grundsätzlich bei. Die Einzelheiten für die Gestaltung des Abkommens sollen zwischen den Justizressorts des Reichs und Preußens und dem Auswärtigen Amt alsbald festgestellt werden⁵.

Vizekanzler Bauer schließt sich der Auffassung an. Er hält es für nicht geboten, die Angelegenheit von so hoher politischer Bedeutung im Verordnungswege durch die Reichsregierung zu regeln. Über die Form, in der die Verträge abzuschließen seien, die späterhin dem Reichstage vorzulegen seien, hält er eine Besprechung zwischen dem Reichsjustizministerium, dem Preußischen Ministerium des Innern, dem Auswärtigen Amt und dem Preußischen Justizministerium für geboten.

Außerhalb der Tagesordnung: <3 a) Entwurf eines Gesetzes über die Zusatzerklärung zu dem am 15. Mai 1922 in Genf geschlossenen deutsch-polnischen Abkommen über Oberschlesien.

Der Vertreter des Auswärtigen Amts trug den Inhalt des Entwurfes vor. Das Kabinett stimmte zu⁶.⁷

4. Außerhalb der Tagesordnung [Aufruf an die deutschen Oberschlesier]

trägt Legationsrat von *Dirksen* einen Aufruf an die deutschen Oberschlesier vor⁸.

⁵ Der gekennzeichnete Text ist vom Protokollanten eingefügt; er liegt außerdem handschriftlich, vermutlich von Joël verfaßt, als Anlage dem Protokoll bei und ist am 9.6.1922 Stockhausen zugestellt worden.

⁶ Der Entwurf gelangt am 26.6.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4592, Bd. 374), wird in dritter Lesung am 28.6.1922 verabschiedet und am 29.7.1922 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 765).

⁷ Bei der gekennzeichneten Stelle handelt es sich um eine Ergänzung des Protokolls durch Offermann.

⁸ Am 15. Mai 1922 war in Genf das deutsch-polnische Abkommen über Oberschlesien paraphiert worden, der entsprechende Gesetzentwurf gelangte am 23.5.1922 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4345, Bd. 373), wurde hier in dritter Lesung am 30.5.1922 im Rahmen einer Trauerkundgebung für Oberschlesien verabschiedet (RT Bd. 355, S. 7687 ff.) und am 11.6.1922 verkündet (RGBl. 1922 II, S. 275). Am 3.6.1922 wurden die Ratifikationsurkunden in Oppeln ausgetauscht; aus diesem Anlaß hatte der RPräs. einen Aufruf erlassen (R 43 I/364, Bl. 91-96 und Schultheß 1922 S. 66). Bei der endgültigen Übergabe Ostoberschlesiens am

Vizekanzler Bauer hält auch hier eine engere Besprechung über die redaktionelle Fassung dieses Aufrufs zwischen dem Reichsministerium des Innern, dem Preußischen Ministerium des Innern und dem Auswärtigen Amt für geboten. Eine Einbringung an das Kabinett hält er nicht mehr für notwendig.

5. Entwurf eines Schutzgesetzes für die durch die Abtretung der ehemaligen preußischen Teilgebiete Polens betroffenen Schuldner [...]

6. Entwurf einer Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu ⁹.

7. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die privaten Versicherungsunternehmen.

Minister Schmidt trägt vor ¹⁰.

Staatssekretär Schroeder erklärt, daß er, da neue finanzielle Belastungen mit dem Gesetzentwurf nicht verbunden seien, der Vorlage zustimmen könne. Er bitte jedoch, die durch den Gesetzentwurf notwendig werdende Vergrößerung des Beamtenapparates durch Beschäftigung und Einstellung von Wartegeldempfängern auszugleichen.

MinDir. v. Jonquières bittet das Kabinett um Zustimmung zu der Vorlage, insbesondere um den Gesetzentwurf mit den Interessenten weiter verhandeln zu können ¹¹.

Das Kabinett stimmt der Vorlage zu.

8. <Entwurf eines Gesetzes über Kündigungsbeschränkung zugunsten Schwerkriegsbeschäftigter.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ¹².> ¹³

17.6.1922 wird erneut ein Aufruf des RPräs., der RReg. und der PrStReg. erlassen (Schultheß 1922, S. 71 f.; vereinzelte Entwürfe in R 43 I/364, Bl. 89 f.).

⁹ Der Entwurf (R 43 I/728, Bl. 41-42) sollte die VO vom 21.4.1910 den Zeitverhältnissen anpassen; sie wird am 5.10.22 verkündet (RGBL. 1922 II, S. 768).

¹⁰ Entwurf in R 43 I/2102, Bl. 172 f.; nach § 116 des Versicherungsaufsichtsgesetzes bedurften Transportversicherungen keiner Zulassung und unterlagen keiner behördlichen Aufsicht. Das hatte bei zunehmender Entwicklung des Transportversicherungswesens, das sich etwa mit der Automobil-, der Juwelen-, Reisegepäck und Umzugsversicherung an immer breitere Bevölkerungskreise gewandt hatte, zu Mißständen geführt (siehe ausführliche Begründung des Gesetzentwurfs in R 43 I/2102, Bl. 173-180). Auf einer Ressortbesprechung zu diesem Thema am 6.1.1922 war die Notwendigkeit eines Eingreifens der Gesetzgebung anerkannt worden, Bedenken jedoch vom Vertreter des RFMin. gegen die dadurch erforderliche Erweiterung des Reichsaufsichtsamtes und die daraus erwachsenden Kosten geltend gemacht. Nach dem nun vorliegenden Entwurf sollten jedoch im Hinblick auf die „mißliche Lage der Reichsfinanzen“ sämtliche Kosten des Reichsaufsichtsamtes im Wege der Gebührenerhebung auf die beaufsichtigten Versicherungsunternehmen abgewälzt werden (R 43 I/2102, Bl. 170 f.).

¹¹ Der Entwurf ist nicht in den RT gelangt; erst im Mai 1924 liegt dem Kabinett ein neuer Entwurf für ein Gesetz zur Erhebung von Gebühren für die Aufsichtstätigkeit des Reichsaufsichtsamtes vor, aus dessen Begründung hervorgeht, daß wegen der Geldentwertung 1922 auch die bis dahin gesetzliche Beteiligung der Unternehmen an der Aufbringung der durch das Aufsichtsamt entstehenden Kosten nicht eingekommen war.

¹² Das Gesetz über Kündigungsbeschränkung vom 24.3.1922 (RGBL. 1922 I, S. 279) verlängerte den Kündigungsschutz bis zum 1.10.22. Nach der Begründung zum Gesetz (RT-Drucks. Nr. 3746, Bd. 371) sollte bis zu diesem Termin ein endgültiges Gesetz vorgelegt werden. Tatsächlich war jedoch eine erneute Fristverlängerung bis zum 1.1.23 notwendig geworden, die der vorgelegte Entwurf verwirklichen sollte (R 43 I/707, 708, Bl. 70). Der Entwurf gelangt am 19.6.22 in den RT (RT-Drucks. Nr. 4526, Bd. 374), wird in 3. Beratung am 26.6.22 verabschiedet und am 19.7.22 verkündet (RGBL. 1922 I, S. 599).

¹³ Bei der gekennzeichneten Stelle handelt es sich um eine Ergänzung des Protokolls durch Offermann.

Zitierhinweis

Nr. 290 Kabinettsitzung vom 8. Juni 1922, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 851–855 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D290>